CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2025-MPLP/GM

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MPLP/CS-1

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"

Conste por el presente documento, la Contratación para la Ejecución de Obra denominada: **CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467",** que celebran de una parte **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO**, con R.U.C. N° 20143082297, con domicilio Legal en el Jr. Ayacucho Nº 136 del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, debidamente representado por su Gerente Municipal Lic. Adm. **JOSE ALBERTO TIPACTI FLORES**, identificada con DNI N° 21423237, en mérito a la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 034-2024-MPLP/AL** a quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD**, y de la otra parte el **CONSORCIO PUQUIO**, integrado por la Empresa **CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC.** (90% de participación), con RUC N° 20531659075, inscrita en la Partida Electrónica N° 11036086, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, representado por su Gerente General, **Sr. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA**, identificado con DNI N° 44064944, con domicilio legal para los efectos del presente contrato en Jr. General Varela N° 2021 Int. 19 (Altura cuadra 10 de Av Brasil) LIMA – LIMA – PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) y la Empresa **INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC.** (10% de participación), con RUC 2053200819, inscrita en la Partida Electrónica N° 11048440, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, debidamente representado por su Gerente General, Seños **JIMMY JEAN EPRAHIM DEL AGUILA RODRIGUEZ**, identificado con DNI N° 40644063, con domicilio legal para los efectos del presente contrato en Calle Los Laureles 1er Piso N° 555 – LIMA – LIMA – SAN ISIDRO, debidamente facultados mediante Constitución de Consorcio legalizado con fecha 04 de Febrero de 2025; donde los consorciados determinan y designan como **REPRESENTANTE COMÚN** al Señor **JORGE LUIS BARDALES LOYAGA**, identificado con DNI N° 44064944,, con domicilio legal en Jr. General Varela N° 2021 Int. 19 (Altura cuadra 10 de Av Brasil) LIMA – LIMA – PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA), correo electrónico coipesa.ingenieros@hotmail.com, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de febrero del 2025, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro del Procedimiento de Selección de la **LICITACIÓN PUBLICA N° 001-2024-MPLP–CS-1,** para la Contratación para la Ejecución de Obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"** a favor del **CONSORCIO PUQUIO**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratación para la Ejecución de Obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 17,425,000.00 (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES),** que incluye todos los impuestos de Ley. (a todo costo), bajo el sistema de contratación de **SUMA ALZADA**, de acuerdo a lo expresado en las Bases Integradas, Oferta del Contratista debidamente suscritos que forman parte integrante del presente contrato.

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, mediante abono en CUENTA INTERBANCARIA (CCI) N° 01100500010000585668 – BBVA BANCO CONTINENTAL, (**CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC**) en periodos de valorización mensual y tendrán el carácter de pago a cuenta, según avance físico de la obra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases, descontando proporcionalmente los adelantos si los hubiera de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, LA MUNICIPALIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

Los informes y valorizaciones serán presentados en dos (01) original y 2 copias, estarán acompañados por un CD con el archivo digital, el contratista deberá alcanzar la valorización del periodo al inspector o supervisor dentro del plazo establecido en los presentes términos de referencia, en un plazo máximo de aprobación por el supervisor o inspector de las valorizaciones y su remisión a la entidad será de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. Las valorizaciones de avance de obra serán canceladas por la entidad, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios, posteriores al periodo de valorización.

En conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sus modificatorias, y a efectos de poder realizar las valorizaciones y los reajustes según lo contenido en el literal siguiente, se deberá consignar en la oferta económica la fecha en la cual fueron calculados los precios de la misma, así como, el monto y el porcentaje de los gastos generales, gastos generales fijos, gastos generales variables y utilidad. De encontrar observaciones por parte del Área Usuaria se comunicará al contratista y/o supervisor a fin de que se subsanen

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecución del presente contrato es de Trescientos Sesenta (360) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento:

- Que LA MUNICIPALIDAD notifique al EL CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, según corresponda;
- Que LA MUNICIPALIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- Que LA MUNICIPALIDAD le haya otorgado al EL CONTRATISTA el Adelanto Directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181° del Reglamento.

Las condiciones indicadas deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 1,742,500.00 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),** a través de la Carta Fianza N° 15411-0207-2025-000, Emitida por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS, monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA MUNICIPALIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA MUNICIPALIDAD otorgará (01) Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA MUNICIPALIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que el CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (10) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS PROFESIONALES CLAVES

EL CONTRATISTA, designa a los siguientes profesionales:

PERSONAL CLAVE PARA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	COLEGIAT
01	RESIDENTE DE OBRA	SEGUNDO JOEL MENDOZA ROJAS	INGENIERO CIVIL	164992
02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ANTHONY ESCOBAR MANCILLA	ARQUITECTO	21986
03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MANUEL EDUARDO HERNANDEZ MACEDA	INGENIERO CIVIL	227668
04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	AARON CHRISTOPHER ALMAZAN BOULANGGER	INGENIERO CIVIL	265406
05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	KENYO GIACOMO JESUS MASS	INGENIERO CIVIL	215152
05	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	FLEMING TITO CHINCHON PEREZ	INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO	181888

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

Para efectos propios de la ejecución del presente contrato el RESIDENTE DE OBRA tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, en consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA.

En caso que EL CONTRATISTA solicite el cambio de Residente de Obra y/u otro profesional clave, deberá realizarlo en concordancia con lo establecido en el Art. 190.2 del Reglamento de la Ley N° 30225, de Contrataciones del Estado vigente.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo las normas que establecen contratar con el Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de Control y Manejo de Riesgos, que a continuación se detalla:

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Numero: 01°	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO-PROVINCIA DE LUCANAS-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2523467
	Fecha: 15 MARZO DEL 2024		Ubicación Geográfica:	MERCADO DE ABASTO DE PUQUIO

3.INFORMACION DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PROBABILIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Trasladar el riesgo		Entidad	Contratista
R01	CAIDA DE PERSONAS DESDE ALTURA	Moderada		X			Instalar el uso de arnés para trabajo de altura, colocacion de escaleras en superficies planas y no deslizantes, verificacion para correcto anclado y colocacion de andamios.		X
R02	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS	Baja	X				Cartilla de registro de mantenimiento de maquinarias pesadas y equipos livianos, renovación de herramientas y/o utensilios.		X
R03	FALTA DE SEÑALIZACION	Moderada		X			Implementación de cinta de señalización, malla perimetrica, colocación de las respectivas señales preventivas en todo el ámbito de la obra, conocimiento básico de primeros auxilios.		X
R04	CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS	Moderada	X				Supervisión previa de las instalaciones electricas a cargo de obra, uso adecuado de los equipos de seguridad, EPPS, conocimiento básico de primeros auxilios.		X

RJ INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
Ing. RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
GERENTE GENERAL

RICHARD ANTONIO JAIMES DURAND
Ingeniero Civil
CIP N° 226910

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA MUNCIPALIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra; plazo hasta el cual EL CONTRATISTA, se compromete a mantener vigente el domicilio legal proporcionado a LA MUNICIPALIDAD, a fin de que se encargue de realizar los trabajos que le asigne LA MUNICIPALIDAD para el levantamiento de posibles observaciones que pueden surgir en la obra, después de que esta haya sido recepcionado, bajo responsabilidad y en caso de haber sido debidamente notificado ante los supuestos mencionados en el párrafo anterior hasta por dos oportunidades y de no atender a las observaciones realizadas por LA MUNICIPALIDAD, se le iniciará el correspondiente proceso administrativo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado; y las subsecuentes acciones legales que correspondan de acuerdo a Ley.

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades
Otras penalidades.

PENALIDADES			
Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	CONTROL TECNICO		
01	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días calendarios desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato (según cronograma presentado a la entidad) o por el integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendarios.	**1.0 UIT** por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor de obra, por cada ocurrencia.
02	**CUADERNO DE OBRA DIGITAL.** Por responsabilidad del residente de obra, que el llenado del Cuaderno de Obra DIGITAL, no esté acorde a la fecha de inspección.	**0.5 UIT**	Según informe del Supervisor de obra, por cada vez que lo verifique a la misma.
03	**INFORME DE COMPATIBILIDAD.** Por no presentar dentro del plazo establecido en el RLCE el informe de compatibilidad del Expediente Técnico	**0.5 UIT**	Según informe del Supervisor de obra.
	SEGURIDAD EN LA OBRA		
04	**INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** Cuando el residente de obra permita que el trabajador labore sin ellas o que tenga incompletas. Los implementos de protección personal son: protección auditiva, protección para cabeza, protección respiratoria, ropas de protección, protección para pies. Siendo aplicado este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisor).	**1/1000** del monto valorizado de la partida afectada	Según informe del coordinador de obra, por cada vez que lo verifique a la misma.
05	**INFORME DE INCIDENTES OCURRIDOS EN OBRA** Cuando el contratista no reporte los incidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra.	**2/1000** del monto valorizado de la partida afectada	Según informe del coordinador y/o supervisor de obra, por cada ocurrencia.

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

CONTROL DE CALIDAD			
06	**EQUIPOS DE CONTRATISTA** Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos requeridos o que los tenga incompletos para la ejecución de la obra. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).	**2/10** del monto de UIT	Según informe del coordinador y/o supervisor de obra, por cada vez que lo verifique a la misma.
07	**CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA** Cuando el contratista realice un trabajo mal ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado, cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnico y autorización del supervisor de obra Siendo aplicado este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisor)	**1/1000** del monto valorizado de la partida afectada	Según informe del coordinador de obra y/o supervisor de obra, por cada vez que lo verifique a la misma.
08	**CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL** Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio de obra, en un plazo de (7) dias calendarios, la multa es por cada día de incumplimiento. y planilla modelo de informe semanal.	**2/10** del monto de una UIT por cada día de incumplimiento	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
09	**CALIDAD DE MATERIALES** Cuando el contratista coloque materiales que no cumplan los requerimientos de las especificaciones técnicas. Sin la autorización del supervisor de obra. La penalidad será por cada caso detectado. El supervisor deberá informar para el retiro de dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD. Siendo aplicado este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisor)	**1/1000** del monto valorizado de la partida afectada	Según informe del coordinador de obra y/o supervisor de obra, por cada ocurrencia que lo verifique en visita a la misma.
10	**PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS EPECIFICACIONES TECNICAS** Cuando el contratista realice partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. Sin la autorización del supervisor de obra; Siendo aplicado este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).	**1/1000** del monto de la partida afectada, de los costos que recoge el costo directo de la obra	Según informe del coordinador de obra y/o supervisor, por cada caso detectado en visita a la misma.
11	**PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA** El residente es de forma permanente y directa. (Art. 75° del RCC). En caso que el residente de obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de aplicación de la penalidad. La penalidad será por cada día de inasistencia no justificada.	**0,5 UIT**, por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor de Obra o Gerencia de Infraestructura del GRT.
12	**POR PROPORCIONAR DOMICILIO QUE NO EXISTE O ERRADA**	**5/100** de 1	Según informe del

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

	Cuando el contratista no sea ubicado en la oficina operativa, cuya dirección ha sido consignada en la declaración jurada de su oferta y en el contrato, y a causa de ello la Entidad no pueda notificar los diferentes actos desde la firma hasta la liquidación de contrato de obra. La penalidad será por cada día en que la Entidad no ubique al contratista en la dirección establecida.	UIT, por cada día de incumplimiento	Supervisor de Obra o Gerencia de Infraestructura del GRT.
13	**PERMANENCIA DEL PLANTEL TÉCNICO** En caso que los profesionales del plantel técnico no permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participación y de acuerdo al cronograma de participación.	**0,5 UIT**, por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor de Obra o Gerencia de Infraestructura del GRT.
14	Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.	**0,5 UIT**, por cada día de ocurrencia	Según informe del Supervisor de Obra o Gerencia de Infraestructura del GRT.

Procedimiento para la aplicación de la penalidad:

a. El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c).
b. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.
c. El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de Penalidades, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).
d. El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, asimismo el Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD.
e. El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura la valorización con la aplicación de la penalidad.
f. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor o Inspector de Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de obra.
g. Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico.

CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA: DE LA RECEPCION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por la Municipalidad Provincial de Lucanas. La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36°de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 164° de su Reglamento. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato, lugar donde se les notificaran todos los actos que se deriven de la relación contractual, asimismo EL CONTRATISTA autoriza los actos de notificación vía correo electrónico; declarando que dicha notificación será considerada como valido para su conocimiento y alcances

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARBALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente, por escrito, y por conducto notarial con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuatriplicado en señal de conformidad en la ciudad de Puquio a los veinticinco (25) días del mes de febrero del 2025.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LUCANAS - PUQUIO
Lic. Adm. JOSÉ ALBERTO TIPACTI FLORES
GERENTE MUNICIPAL

"LA MUNICIPALIDAD"

CONSORCIO PUQUIO
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"